

**A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**Procedimiento:** Diligencias de Investigación 248/2018

**Denunciante:** GIL MARER y AWESWELL LIMITED

**Procuradora:** Dña. Carmen Dolores Padilla Nieto

**Denunciados:** D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ- BATLLORI LAFFITTE y CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.

**Objeto del escrito:** AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

DOÑA CARMEN DOLORES PADILLA NIETO, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de GIL MARER y AWESWELL LIMITED según tengo oportunamente acreditado en las presentes **Diligencias de Investigación núm. 248/2018**, ante la Fiscalía Provincial comparezco y como mejor proceda en Derecho,

**DIGO:**

- I. Que con data 17 de octubre de 2018 mis representados procedieron a formular denuncia contra **D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ- BATLLORI LAFFITTE**, en su condición de Administrador Concursal de la entidad mercantil **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**, con domicilio en Calle Pérez Galdós nº32, Las Palmas de Gran Canaria, así como frente a la entidad **CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.**, con domicilio en Calle Montevideo nº12 1ª Planta, Las Palmas de Gran Canaria, por los presuntos delitos de administración desleal (art. 252 C.P.), DAÑOS (art. 263 C.P.), realización arbitraria del propio derecho (art. 455 C.P.), y falso testimonio y/o estafa procesal (arts. 458-460 C.P.), así como cualquier otro delito o delitos que pudieran resultar de las investigaciones pertinentes de este Ministerio Fiscal.

- II. Así mismo, mis representados han tenido conocimiento de hechos que se habrían cometido igualmente por los denunciados de forma anterior, coetánea y/o posterior a la presentación de la denuncia ya admitida a trámite y objeto de investigación por este Ministerio Fiscal y que constituirían actos subsumibles en los mismos tipos penales, motivo por el cual, por medio del presente escrito vengo a efectuar una **AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA**, que fundamento en los siguientes:

### **HECHOS**

#### **PREVIO.- ANTECEDENTES.**

1. La denuncia presentada describe en primer lugar la relación o escenario concursal existente y dentro del cual, presuntamente, se han cometido los ilícitos penales, así y en síntesis, a título enunciativo se exponía y denunciaba que la entidad **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.** es una sociedad en situación concursal cuya litis es seguida ante el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria bajo Número de Autos de Concurso Ordinario 36/2012, cuyo administrador concursal es el denunciado **D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE** y en donde la también mercantil **CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.** parece estar jugando un papel más allá del que legalmente le corresponde como mero acreedor privilegiado<sup>1</sup> que es, yendo con su actuar, en palmaria concurrencia con el referido Administrador Concursal, en contra de los intereses del propio concurso y, por ampliación de los acreedores, dinamitando el Plan de Liquidación y, en definitiva, incumpliendo con aquél el rigor y legalidad que requiere e impone la Ley.
2. Que el único activo, al menos relevante, que ostenta la concursada son las fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654; que conjuntamente con las números 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a

---

<sup>1</sup> Calificación o condición adquirida después de la adquisición del crédito privilegiado a Cerberus Global Investments B.V., a través de su filial Promontoria Holding 122 B.V., quien a su vez parece que antes había adquirido el mismo de la Sareb a quien a su vez le dimanaba de la Caja Insular de Ahorros y originario acreedor.

8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757, constituyen el 73% del Hotel Sun Park y, por ende, conforman una única **UNIDAD DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA** no susceptible de ser independientemente vendida y/o explotada.

3. Que la propia Administración Concursal estima y considera, aceptándolo en su Informe, lo que la concursada precisa en su memoria acerca de que: <<“*Los estatutos de la constitución de la comunidad de propietarios del complejo califican al complejo turístico Hotel Sun Park, como **uso exclusivo de explotación turística**”>>. No en vano, ab initio de la página 4 de su Plan de Liquidación, la referida Administración Concursal precisa expresamente que se considera posible el cumplimiento del artículo 148.1 LC, es decir, **la enajenación unitaria del complejo**.*
4. Que de hecho y por tal motivo el propio Plan de Liquidación, aprobado judicialmente y no obstante suspendido hasta que se resuelva la apelación interpuesta por la concursada contra el Auto de data 26 de junio de 2018 de aprobación del mismo (posteriormente aclarado), es el que plantea la oferta de dación en pago existente y que afecta a las fincas mencionadas en segundo lugar en el referido hito o párrafo 2<sup>2</sup> conjuntamente y **sin que pueda tal oferta de dación en pago y la venta directa de las fincas mencionadas en primer lugar<sup>3</sup> tratarse de forma independiente o separada**.
5. Que, a mayor abundamiento, **existe una obligación o vinculación ob rem** entre la propiedad de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654, y la de las fincas registrales 8.537 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.757 que **simplemente ha sido omitida u ocultada<sup>4</sup> al Juzgado de lo Mercantil por la propia**

---

<sup>2</sup> Es decir, números 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757 del registro de la Propiedad de Tías.

<sup>3</sup> Números 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 del registro de la Propiedad de Tías.

<sup>4</sup> Pues la Administración Concursal: (i) en su Informe Provisional, página 29, en una especie de ridículo intento de soslayar su palmaria responsabilidad, dice desconocer la existencia cargas, gravámenes y embargos sobre esas fincas. Huelga precisar su obligación de comprobar, simplemente acudiendo al registro, la existencia o no de las mismas; (ii) para y sin embargo, después, en su Plan de Liquidación, concretamente en su página 8 “in fine”, contradictoriamente, hablar de la **inexistencia de cargas sobre tales fincas**, omitiendo toda referencia a la vinculación ob rem de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654; (iii) ni tan siquiera posteriormente comunica nada al respecto de aquella a este digno Juzgado, lo que a la postre y sin duda ha podido llevar a engaño a Su Señoría. Es decir, la Administración Concursal sobre el particular estrangula e incendia la realidad de las cosas con no se sabe muy bien que subrepticio interés

**Administración Concursal**, y que es la que a la postre, más allá de lo anteriormente expuesto, produce una vinculación entre las restantes fincas que constituyen o conforman el Hotel Sun Park, en este caso por necesaria utilidad económica de la explotación turística convenida para el Hotel y que, por lo tanto, no puede omitirse, ni mucho menos cancelarse al afectar a los derechos de la concursada.

6. Por último, no resulta baladí precisar y subrayar, además, qué aun no siendo propietaria, la Administración Concursal ha entregado la posesión de las referidas fincas titularidad de la concursada y que constituyen el Hotel Sun Park a un tercero sin título alguno, es decir, el aludido acreedor privilegiado CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. a quien parece haberle otorgado unos derechos o preferencias fuera de toda explicación válida legal alguna y, evidentemente, no autorizados por el propio Juzgado de lo Mercantil.
7. A todo esto se añade dentro del delicado escenario existente en todo proceso concursal el hecho de que la concursada, por medio de sus hoy denunciante, ha llevado a cabo toda una serie de actuaciones encaminadas a conseguir la salida del concurso, vía conclusión del mismo “ex” artículo 176 LC, habiendo obtenido la financiación necesaria a tal fin lo que y por el presunto ilícito o delictivo actuar de la Administración Concursal, en connivencia con el aludido acreedor privilegiado CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., conforme podremos exponer a continuación, puede llegar a impedirse ante los mismos ojos del Juzgado de lo Mercantil y que, con esta denuncia y ampliación de la misma, a la par que revelación y censura ante dicho referido Juzgado, pretendemos comenzar a desterrar, corregir e impedir.

**ÚNICO.- HECHOS NUEVOS CONOCIDOS DE RELEVANCIA PENAL COMETIDOS EN EL SENO DEL CONCURSO DE ACREEDORES, PRESUNTAMENTE, POR EL ADMINISTRADOR CONCURSAL EN CONNIVENCIA, CONCURSO O ACUERDO CON LA ENTIDAD CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.**

8. Esta parte ha tenido conocimiento, a pesar de la imposibilidad legal de ello por parte de la Administración Concursal y la existencia de una carga o **vinculación ob**

---

que bien podría hallar su razón en el intento de primar o premiar a ese tercero, es decir, CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. a quien sospechamos que ha vendido tales inmuebles, actuando así en contra de la Ley y del propio Plan de Liquidación (artículo 149.2 LC).

**rem** entre la propiedad de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654, y la de las fincas registrales 8.537 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.757 que inconsecuentemente ha sido ocultada por aquella al Juzgado de lo Mercantil, que **la repetida Administración Concursal ha procedido a llevar acabo, con fecha 28 de noviembre de 2018 o previamente a esa fecha, concretamente ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos, la posible compraventa -en su caso nula de pleno Derecho- de determinadas fincas de mi poderdante,** concretamente sobre los locales y piscinas con solárium de la misma, fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 (o al menos de éstas tres últimas), todo ello previa desvinculación unilateral y arbitraria de la referida carga ob rem, insistimos que ocultada por parte de la Administración Concursal al propio Juzgado de lo Mercantil, y que pesaba y debería pesar sobre tales tres últimas referidas fincas con respecto a las otras fincas<sup>5</sup> que conforman el Hotel Sun Park.

9. En tal sentido, dicha supuesta compraventa y previa cancelación de la vinculación ob rem, simplemente, no es posible porque, a título enunciativo, según el ordinal 148 LC, <<“[...] la administración concursal presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos [...]”>>. Y, aprobado el Plan de Liquidación, cual es el caso y precisamente en alusión a esa **obligación de venta unitaria**, conforme indica igualmente el artículo 149.2 LC <<“Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior<sup>6</sup>, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio”>>.
10. Con esta ratio, el Juzgado de lo Mercantil sobre el que pende el concurso ha procedido a aprobar el Plan de Liquidación presentado por la Administración

---

<sup>5</sup> Es decir, números 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757 del registro de la Propiedad de Tías.

<sup>6</sup> Léase, el conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.

Concursal cuyo nudo gordiano se sustenta, sin ambages, en la **enajenación conjunta de todas las fincas propiedad de la concursada que conforman Hotel Sun Park.**

11. “A fortiori” y más concretamente, dicho Plan de venta unitaria se basaba en la oferta de adquisición de activos precisamente presentada por el repetido acreedor privilegiado CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., es decir, bajo las siguientes premisas:

- a. La dación en pago de las fincas<sup>7</sup> afectas al privilegio especial;
- b. y; la venta directa de las fincas<sup>8</sup> libres de cargas.

En definitiva, la transmisión conjunta, única y unitaria del activo de la concursada, dejando para un supuesto fallido y subsidiario de esta primera opción, la subasta judicial.

12. Ciertamente dicho Plan de Liquidación se halla en suspenso<sup>9</sup> como consecuencia del recurso interpuesto por la concursada pero por activa o por pasiva, es decir, tanto si estuviera vigente o en aplicación por la obligación de venta unitaria, como si lo es por estar suspendido, lo que impide toda posible venta, conjunta o separada, lo cierto es que **la Administración Concursal, no puede, ni debe, llevar a cabo operación alguna** que, por otro lado, no fuera en su caso conjunta de dicha unidad lo que, reiteramos, paradójicamente le resulta de todo punto de vista legal completamente imposible<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Es decir, las fincas número 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757 del registro de la Propiedad de Tías.

<sup>8</sup> En referencia a las fincas número 8.508 a 8.536, 8.653 y 8.654 del registro de la Propiedad de Tías. Y ello, a pesar de que esta tres últimas si ostente una importante caga y/o vinculación ob rem con las restantes fincas 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757.

<sup>9</sup> Vid. **Auto JM 1 LPGC de 26 de junio de 2018.**

<sup>10</sup> Esto es, la Administración Concursal está a la espera del alzamiento de la referida suspensión del Plan de Liquidación para poder continuar con las operaciones de liquidación.

13. No obstante y sin embargo, esta parte ha podido conocer recientemente y de forma más que sorprendente de esa venta referida de las fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8653 y 8.654 (o al menos de éstas tres últimas) llevada a efecto por la Administración Concursal en contra y de forma palmaria de lo siguiente:
- a. La obligación de transmisión unitaria de todas las fincas referida en la Ley, Plan de Liquidación y hasta en los propios informes trimestrales de la Administración Concursal.
  - b. La suspensión de toda operación de liquidación y, consecuentemente, de toda posible venta.
  - c. La imposibilidad legal, a mayor abundamiento, de venta separada de las fincas 8.536, 8653 y 8.654 del Registro de la Propiedad de Tías al constar una caga y/o vinculación ob rem con las restantes fincas 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757 del mismo Registro, que huelga decir es imposible de cancelar sin la participación de la concursada.
14. Pero, no contento con ello, esta parte ha podido conocer directamente de quien parece haber adquirido las fincas objeto de indebida y temeraria transmisión por la Administración Concursal, esto es, de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., que dentro de las posibles y diversas operaciones y/o pagos y/o liquidaciones, como botón de muestra, presumidas escrituras, impuestos, Due Diligence y gastos financieros, parece ser que, además, **presumiblemente ha existido algún tipo de comisión** por pingües importes que pudieran haber ido a parar, directamente o indirectamente, en favor de la Administración Concursal, lo cual serviría para delatar el móvil por el que dicha Administración, en conjura con tal privilegiado y sospechoso adquirente, se hubiera saltado a la torera cuestiones tan primordiales o básicas como lo son, sin duda, su imposibilidad de llevar cabo operación alguna de liquidación.

15. Como penúltimo estribo, no debemos ocultar a este digno Ministerio Público la existencia de una reciente Diligencia de Ordenación del JM 1 de LPGC de data 12 de diciembre de 2018 en la que, sin duda por error, no en vano consta recurrida y pendiente de su resolución final, aun siendo posterior a la presunta e ilegítima transmisión llevada a efecto por la Administración Concursal, se autoriza a la venta de los locales y piscinas con solárium de la concursada, Fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8653 y 8.654, cuando y sin embargo, ya hemos señalado eso es del todo punto de vista legal imposible por las razones de repetida referencia.
16. En definitiva, como corolario final, saltan pues y a la vista la críticas potenciales a todo ese imprudente iter o deriva retorcida previsiblemente dibujada por la Administración Concursal para y con ese acreedor privilegiado CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. que la conduce a un pozo hermenéutico carente de todo rigor jurídico, confiriéndole a éste regalías y pleitesías que no proceden ni formal, ni moral, ni legalmente, incumpliendo el propio corazón o epicentro del Plan de Liquidación, hoy suspendido, y si bien tal recriminada conducta no necesitaría llenar más líneas de negro sobre blanco, lo cierto es que, el asombroso y desconcertante actuar de la repetida Administración Concursal nos obliga a tener que reiterar su paladina ilegalidad denunciándolo ante este Ministerio Fiscal dado el grave perjuicio que, sin duda, causa para la concursada y sus acreedores.

Y es por lo que,

**SUPlico A LA FISCALÍA PROVINCIAL** que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, uniéndolo a las Diligencias de su razón y, en su mérito, tenga por realizadas las manifestaciones que en él se contienen y pudiendo ser constitutiva de varios delitos las actuaciones presumiblemente imputables a la Administración Concursal y con el concurso o participación de la entidad CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., concretamente de: **(i)** estafa y estafa procesal; **(ii)** alteración de la subasta (liquidación); **(iii)** y, administración desleal, con el fin de: **(i)** impedir en su mérito toda cancelación ilegítima de vinculación ob rem y simultánea posible venta de las fincas referidas; **(ii)** debiendo, en todo caso, considerarse nulas las que pudieran haberse efectuado; y todo ello, **(iii)** hasta y en todo caso la resolución del recurso de apelación interpuesto contra

el Auto de aprobación del Plan de Liquidación -una vez aclarado- y en todo caso conforme así se ha servido precisar el Juzgado Mercantil Número Uno de las Palmas de Gran Canaria en su resolución de 26 de junio de 2018 dimanante de los Autos del Concurso Voluntario referido, se acuerde tener por ampliada la denuncia seguida y, en su mérito, se digne acordar la práctica de diligencias de investigación consistentes en:

- (i) Se requiera al denunciado y Administrador Concursal **D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ- BATLLORI LAFFITTE**, con domicilio en Calle Pérez Galdós nº32, Las Palmas de Gran Canaria, a los fines de tomarle declaración en calidad de investigado.
- (ii) Igualmente se requiera a D. Jose Daniel Acosta Matos y Dña. Laura Acosta Matos, con domicilio en Calle Montevideo nº12 1ª Planta, Las Palmas de Gran Canaria, a los fines de tomarles declaración en calidad de investigados como representantes legales de CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. y participe en nombre de la misma en las conversaciones mantenidas con la representante de la denunciante Dña. Patricia Domínguez.
- (iii) Se requiera a la denunciada CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. a los fines de aportar liquidaciones de la posible operación de adquisición de fincas de la concursada **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**, y muy en concreto justificante, en su caso, de abono de comisión. Así y como, además escritura relativa al contrato de cesión de crédito en virtud del cual dicha entidad CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., adquirió el meritado crédito de mano del cedente, la entidad Promontoria Holding 122, B.V., permitiéndole posicionarse como acreedor privilegiado en el concurso, contrato llevado a cabo el día 20 de octubre de 2017 ante la Notario de Madrid Dña. Ana Fernández-Tresguerres García bajo número de Protocolo 2.248 y muy en concreto justificante, en su caso, de abono de comisiones y demás gastos en que se incurrió por la entidad CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A., por y para tal operación.
- (iv) Se requiera al denunciado y Administrador Concursal **D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ- BATLLORI LAFFITTE** a los fines de aportar, en su caso, escrituras de fecha 28 de noviembre de 2018 o previamente a esa fecha, concretamente

autorizadas por el notario D. Manuel Guzmán Ramos, de posible compraventa de cualesquiera fincas de la concursada **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**, y más concretamente de los locales y piscinas con solárium propiedad de la misma, esto es, fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8653 y 8.654 (o al menos de éstas tres últimas).

Es de Justicia que respetuosamente pido en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2019.

---

**D. JOAQUÍN RUIZ DE INFANTE ABELLA**

Letrado

---

**CARMEN DOLORES PADILLA NIETO**

Procuradora

---

**D. CRISTO AYOSE SUÁREZ PIMENTAL**

Letrado

**PRIMER OTROSÍ DIGO:** Que la evidente ocultación o sesgada y voluntaria falta de información al Juzgador de lo Mercantil por parte de la Administración Concursal con respecto a la carga o vinculación ob rem de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654, y la de las fincas registrales 8.537 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.757; y, la cancelación y/o desvinculación de tal gravamen; como la simultánea venta de tales activos (y posibles comisiones existentes en la misma), en contra del propio Plan de Liquidación, precisa interesar que se requiera a dicho Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para que con destino a las presentes Diligencias de Investigación se remita testimonio de todas la actuaciones existentes en los Autos del Concurso Ordinario 36/2012 de **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**

Y es por lo que,

**NUEVAMENTE SUPlico A LA FISCALÍA PROVINCIAL** que, se sirva tener por realizada la anterior solicitud a los efectos procesales oportunos ordenando, en su caso, servirse ordenar lo procedente para su práctica.

Es de Justicia que respetuosamente reitero en el Lugar y Fecha anteriormente meritados.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que a fines probatorios de los hechos y alegaciones vertidas en este escrito de ampliación de denuncia aportamos los siguientes documentos:

1. Notas Simples Registrales correspondientes a tales fincas 8.536, 8.653 y 8.654, en donde se aprecia la existencia de esa presumida compraventa.
2. Burofax remitido a la Administración Concursal por el administrador social suspendido de mi representada en ejercicio de sus derechos previstos en el ordinal 184 LC.
3. Plan de Liquidación.
4. Auto de aprobación del Plan de Liquidación y aclaración del mismo.
5. Auto de Suspensión de las operaciones de liquidación.
6. Burofax remitido al Registro de la Propiedad.
7. Mail remitido el 24 de enero de 2018 por parte de Dña. Patricia Domínguez a favor de D. Jose Daniel Acosta Matos en relación a una reunión previa mantenida en la que éste último confesaba a la misma toda una serie de particulares y abonos efectuados por su representada CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. en el momento de adquisición (cesión) del crédito por parte de Promontoria Holding 122 B.V., incluyendo unas sospechosas comisiones.
8. Último informe trimestral del Administrador Concursal en el que puede apreciarse que el tan citado Administrador Concursal indica expresamente ***“La situación actual es que mediante Auto de fecha 26 de junio de 2018 se acordó la suspensión de la realización de las fincas que allí se indican, por lo que la A.C., está a la espera del alzamiento de la referida suspensión para continuar con las operaciones de liquidación”.***

Y es por lo que,

NUEVAMENTE SUPlico A LA FISCALÍA PROVINCIAL que, se sirva tener por realizada la anterior manifestación a los efectos procesales oportunos.

Es de Justicia que respetuosamente reitero en el Lugar y Fecha “ut retro”.

DATOS DE FIRMA / NIF REDACTADOS

or NOMBRE  
A JOAQUIN

:52 +01'00'

---

**D. JOAQUÍN RUIZ DE INFANTE ABELLA**

DATOS DE FIRMA / NIF REDACTADOS

3T

---

**D. CRISTO AYOSE SUÁREZ PIMENTAL**  
Letrado

---

**CARMEN DOLORES PADILLA NIETO**

Procuradora